

מסורת הש"ס

בתולַה נשאָם ליום הרביעי. תקנת חכמים היא שנשא צרביעי בשבת כדמפרש טעמא: **שפעמים בשבת**. אצמולה קאי: **בשני ובחמישי**. אחת מעשר תקנות שמקן עזרא. בצבא קמא צפרק מרובה (דף פב.) מפרש לכולהו. ולכן תקנו שנשא צרביעי שאם היה לו טענת בתולים ישכים לצ"ד בעוד כעסו עליו ‏^(א) ואם יש שהות בינתיים יש לחוש[שמא יתפייס ותתקרב דעתו ויקיימנה ושמא היא זינתה תחתיו ונאסרה עליו כדליפין (סוטה דף כח.) מונסמרה והיא נעמאהו ומתוך שיבא לבית דין יתצבר הדבר כשילא הקול שמא יצואו עדים. ובגמרא פרין ומינשא בחדא בשבת: **גמ'** **לפי ששנינו כו'.** לקמן מקשי עלה: **הגיע זמן ולא נישאו.** לקמן צפרק אע"פ [ו.נ.] תנן נותנין לבתולה שנים עשר חדש משתבעה הצעל והזכיר על הנישואין לפרנס עזמה בתכשיטין. לפרנס קנדיר"ר צלע". ולאמנה שלשים יום: **הגיע זמן.** זה ולא נישאו לחופה. לקמן מפרש שעבד הצעל: **אוללוט משלו.** שהצעל חייב במוזנות אשתו מתקנת צ"ד כדלקמן צפרק נערה (דף מז.): **ואוללוט צטרומה.** אם כהן הוא והיא בת ישראל שהיה מלכיל את אשתו תרומה כדיליף [לקמן דף נז.]: מוכהן כי יקנה נפש^(א): **לכך שנינו בטולה נשאם כו'.** להודיע שתקנת חכמים מעבדתו מלכנוס ואין עכבה זו שלו: **מרים דאצרהס כו'.** תמה על דברי רבו ואמר מריה דאצרהס מה זה היה לשמואל לומר כן. ועוד שחלה רב יוסף ושכח תלמודו ותוהה על דבריו הראשונים: **פלי תניא בדלא תניא.** תולה טעם משנה שנויה במשנה שאינה שנויה: ומקשינן לרב יוסף **הי תניא והי לא תניא הא תניא והא תניא.** זו שנויה חו שנויה: **אלא פלי תניא דמפרש טעמא דתניא דלא מפרש טעמא.** משנתניו טעמא מפורש בטובה כדי שישכים לבית דין והגיע זמן אין שום טעם מפורש בה לומר מפני מה אם הגיע זמן בחדא בשבת אינו מעלה לה מוזנות: **ומינשא בחדא בשבת.** כולה רב יוסף קאמר לה: **ועכשיו ששנינו שקדו.** ובשביל תקנה זו הוא מעורב מלכנוס בחדא בשבת מעתה אותה ששנינו כו': **לפיכך.** רב יוסף מסיים לה משמיה דנפשיה ומסבירה ואמר לפיכך הואיל ולמדנו שהמעורב מחמת אונס אינו חייב לזונה חלה הוא כו': **הא קאימנא.** הגני מוזמן: **נסתחפה שדהו.** לשון מטר סוחף

(משלי כח) נטטפה שדך.

כלומר מולך גרס כי מהיום אני מוטלת עליך לזון: פשיט' ומימה דהכא משמע דמשום חששא דזנות תקנו שמהא ניסת צרביעי וצפ"צ דגטין (דף יז. וסס) איכא מ"ד דתקנו זמן בגטין משום פירי אצל משום שמה יחפה על בה אחותו לא חיישין משום דזנות לא שכיח וי"ל דהתם קאמר זנות דאחי לידי מימה דהיינו בהמראה ובעדים לא שכיח אי נמי הכא שלא תשז עמו באיסור כל ימיו חשו אפילו לזנות אע"ג דלא שכיח: **במפני** מה אמרו בתולַה נשאת לַיום הרביעי לַפי ששנינו בו'. אין שואל הטעם למה נשאת צרביעי דאם כן לא הוה משני מידי אלא הכי פירושו מפני מה אמרו כלומר מאי נפקא מינה שתיקנו שנשאת צרביעי ומשני נפקא מינה לענין מוזנות ומרומה ורב יוסף קא מתמה מריה דאצרהס דהא נפקותא מפרשה צהדיא שאם היה לו טענת בתולים והוא מניח נפקותא וזו המפורשת ותופס נפקותא אחרینא: **אָלאַ אי אתמר חבי אתמר א"ר יהודה אמר שמואל.** ולא גרסינן רב יוסף דהא רב יוסף גופיה קאמר אלא אי אתמר: **במפני** מה אמרו בו'. בינחותא גרסינן לה ולא צא להקשות אלא ותנשא בחדא בשבת: **וְתַנְשֵׂא באחד בשבת.** לא צעי לשנויי דנשאת צרביעי כדי שתצטל בחמישי משום צרכה שנאמרה צו לדגיס כדאמרין לקמן (דף ה.) ועוד למה לי טעם דשקדו תיפוק ליה משום צרכה ואומר ר"י דטעם דצרכה אינה אלא ענה טובה ולא מקרי עבריינא אצל משום שקדו מקרי עבריינא וכן משמע לקמן דאמר טעמא משום צרכה אצל משום איקרורי דעתא לא חיישין ומאי נפקא מינה אלא ודאי דמשום צרכה לא מקרי עבריינא: מנא

בתולַה נשאת פרק ראשון בתובות

ב.

בתולַה. הא דלא קמי הצמולה כדמי האשה נקנית היצמה ניקנית (קדושין דף ג.) משום דהתם אקרא קאי כי יקח איש אשה (דברים מד) האשה הכתובה וכן היצמה אצל הכא לא קאי אקרא והא דלא תנן צפ"ק דקידושין (דף ד:) העבד עברי אף על פי דכתיב צקרא (שמות כא) כי תקנה עבד עברי משום דא"כ ה"ל למתני העבד העברי שאינו דבוק ואין דרך הש"ס לדבר כן ומיהו גבי איש ואשה רגילים בכל מקום לשנות בה' אע"ג דלא קאי אקרא כמו האשה שהלכה (ביצמות דף קיד:) האשה שנתארמלה (לקמן דף טו:) האיך מדיר את בנו בזמר (מיר ד' כח.): **נשאת.** הא דלא קמי נושאין את הצמולה כמו האיך מקדש (קדושין דף מה.) לפי שעתה מקלר יותר ועוד דאי תנא הכי ה"ל אפי' צעל כרחה כדמשני (סס דף ג:) גבי הא דפרין ולימני האיך קונה ועוד דהתם אקרא קאי כי יקח איש אשה: **לַיום הרביעי.** ולא צליל חמישי כדאמר צפרק בתרא דנדה (דף סה:) ‏^(א) דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא כ"ש אם ישעה נשואין צליל ה' דאיכא למיחש שיטרד בנשואין וכמזנה ולא יצעול: **שָׂאָם** היה לו **שענת** וכו'. ואם תאמר הא מינח אשת כהן או פחותה מצת שלש דליכא אלא חד ספיקא כדאמרין בגמרא (לקמן ט.) אצל צשאר נשים דליכא ספק ספיקא אמאי ננשא ליום ד' ואומר ר"ת דלא פלוג רצנן בתקנתא ומשום אשת כהן ופחותה מג' תקנו בכל הנשים שינשאו ציוס ד' וצקונטרס פ'י שמתוך כך יתצבר הדבר ויצואו עדים שזינתה צרזון וקשה לפירושו דאמרין בגמרא (סס:) אמר אביי אף אגן נמי תנינא דהאומר פתח פתוח מלאמי נאמן לאוסרה עליו בטולה נשאת כו' מאי לאו דקטעינן פתח פתוח והשתא הכי מייתי ראייה לפ"ה הא אע"ג דאינו נאמן מכל מקום ישכים לבית דין שמתוך כך יא הקול ויצואו עדים ויתצבר הדבר וי"ל דלא מייתי אביי ראייה לרבי אלעזר אלא שהוא צקי ומכיר אם הוא פתח פתוח דאם אינו צקי לא יא הקול ולא יבא לידי צירור כי יאמרו שהוא טעה וסבור שנאץ פתח פתוח ואינו כן ולא יחשו לדבריו ועי"ל דגם לפ"ה לא היו מתקנים שמהא ניסת ליום ד' משום שמא יתצבר על ידי עדים אצל כיון דבאשת כהן ובפחותה מצת שלש דנאמן לאוסרה עליו תקנו שתתא

ניסת צרביעי גם צשאר נשים תקנו משום שמתוך כך יא הקול ויתצבר הדבר על ידי עדים והשתא מייתי אביי שפיר ממתינתין דבאשת כהן שנינו וישלשי בשבת וברביעי כונסה ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה יהגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מוזנות לפיכך יחלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מוזנות ואיכא דבעי לה מיבעיא חלה הוא מהו התם טעמא מאי משום דאנים והכא נמי הא אנים או דלמא התם אנים בתקנתא דתיקינו ליה רבנן הכא לא ואם תמצוי לומר חלה הוא מעלה לה מוזנות חלתה היא מהו מצי אמר לה אנא הא קאימנא או דלמא מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו ואם תמצוי לומר אמרה ליה נסתחפה שדהו פירסה נדה מהו בשעת ווסתה לא תיבעי לך דלא

ניסת צרביעי גם צשאר נשים תקנו משום שמתוך כך יא הקול ויתצבר הדבר על ידי עדים והשתא מייתי אביי שפיר ממתינתין דבאשת כהן שנינו וישלשי בשבת וברביעי כונסה ועכשיו ששנינו הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואיכא דבעי לה מיבעיא חלה הוא מהו התם טעמא מאי משום דאנים והכא נמי הא אנים או דלמא התם אנים בתקנתא דתיקינו ליה רבנן הכא לא ואם תמצוי לומר חלה הוא מעלה לה מוזנות חלתה היא מהו מצי אמר לה אנא הא קאימנא או דלמא מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו ואם תמצוי לומר אמרה ליה נסתחפה שדהו פירסה נדה מהו בשעת ווסתה לא תיבעי לך דלא

עין משפט נר מצוה

א **ב** מיי" פ"י מהל' אישות הל' טו סמג עשין מה טוש"ע אה"ע סימן סד סעי' ג:
ב **ג** ד מיי" שם הלכה יט וסמג שם טוש"ע שם ס"י ט סעי' ג:

—❧—

לענין רש"י

קנדיר"ר [קונדידיר"ר].
לצייר.

—❧—

תוספות ר"ד

בתולַה נשאת ביום ד' ואלמנה ביום ה' שפעמים בשבת ב"ד יושבין בעירות ביום ב' וביום ה' ואם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד. פ"י חכמים תקנו שננשא הבתולה ב' כדי שיבעול בליל ה' ואם לא ימצא לה בתולים ילך בבוקר לב"ד טרם שיתקרב דעתו שיפייס עמה ויחקרו ב"ד מתי זינתה שמא תחתיו זינתה והיא אסורה לה. שפעמים בשבת וכו'. פ"י אבתולה יהיב טעמא וטעמא דאלמנה מפרשי לקמן. ותקנות עזרא הוא שישבו ב"ד בעירות בב' ובה'. כדאמרין בפ' מרובה מ"י תקנות שתיקן עזרא. ואע"פ שכלל עיר ועיר היתה סנהדרין קבור. בכל ימות השבוע היו עוסקים בתורה וכו'. ובה' עוסקים בדינים. ולקמן פרין ותנשא באחד בשבת: אמר ר"י מפני מה אמרו בתולה נשאת ב' שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד שקרו חכמים על תקנות בנות ישראל שיהא טורח ג' ימים בסעודה א' בשבת שני ושלשי וברביעי כונסה. ועכשיו ששנינו שקדו. אותה ששנינו לקמן בפ' אע"פ נותנים לבתולה י"ב חודש משתבעה הבעל לפרנס א"ע. כשם שנותנים לאשה כך נותנים לאיש לפרנס א"ע ולאמנה לי' יום הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו. פ"י וכגון שהבעל מעכב הגיע זמן בא' בשבת מתוך שאינו יכול לכונסה אינו מעלה לה מוזנות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מוזנות. א"ר שמואל בר רב יצחק ל"ש אלא מתקנות עזרא ואילך שאין ב"ד יושבין אלא בב' ובה'. אבל אי איכא ב"ד קבועים בכל יום כקודם תקנות עזרא אשה נשאת בכל יום והא בעינן שקדו דטריח לה. והכי אסיק רב אחא דכל אונסא לא אכלה בין חלתה היא ובין חלה הוא. והכי הילכתא:

—❧—